

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099779-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: NICOLAS PORTO BUSQUET DE SOUZA

RECORRENTE: LAURA PORTO GOMES BUSQUET FERNANDES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DE OBJETO. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE SE JULGA PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADA a presente medida, por falta de objeto. Após dada ciência às partes, archive-se o incidente após baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5099779-28.2024.4.02.5101

510015440333 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099779-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: NICOLAS PORTO BUSQUET DE SOUZA

RECORRENTE: LAURA PORTO GOMES BUSQUET FERNANDES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência em face da decisão que, no **evento 28 dos autos nº 5008511-39.2024.4.02.5117**, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento gratuito pela União de produto derivado de Cannabis como alternativa medicamentosa ao tratamento do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Infantil Nível 3 (CID 10 F84.0) e epilepsia (CID 10 G40.0).

VOTO

Em consulta ao sistema processual EPROC, verifico que foi proferida sentença nos autos do processo originário (**5008511-39.2024.4.02.5117/RJ**).

Deste modo, entendo pela falta de interesse de agir, vez que se tornou desnecessária a medida jurisdicional vindicada.

Sendo assim, VOTO POR JULGAR PREJUDICADA a presente medida, por falta de objeto. Após dada ciência às partes, archive-se o incidente após baixa na distribuição.

5099779-28.2024.4.02.5101

510015440332 .V2